

Zwischen 0.50 Uhr und 3.20 Uhr Zehn Asylbewerber und ein Deutscher sollen in Freiburg eine 18-Jährige unter Drogen gesetzt und in einem Wäldchen vergewaltigt ha....

Zwischen 0.50 Uhr und 3.20 Uhr; Zehn Asylbewerber und ein Deutscher sollen in Freiburg eine 18-Jährige unter Drogen gesetzt und in einem Wäldchen vergewaltigt haben. Zu Prozessbeginn werden verstörende Details verlesen

Die Welt

Donnerstag 27. Juni 2019

Copyright 2019 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: PANORAMA; Panorama; S. 24; Ausg. 147

Length: 1126 words

Byline: Christine Kensche

Body

Freiburg

Es ist ein Prozess, der die Dimension des Landgerichts Freiburg sprengt. Ein Ententümpel im Innenhof wurde mit Brettern zugedeckt, damit alle Gefangenentransporter einrollen können. Arbeiter haben zusätzliche Tische in Saal IV getragen, um die Angeklagten samt ihren Verteidigern unterbringen zu können: elf Männer zwischen 18 und 30 Jahren, die meisten von ihnen Flüchtlinge.

Acht sind Syrer, zwischen 19 und 30 Jahre alt; außerdem sind ein 23-jähriger Iraker, ein 18 Jahre alter Algerier und ein 25-jähriger Deutscher ohne Migrationshintergrund angeklagt. Sie heißen Majd H., Ahmed A. H., Mustafa I., Jekar D., Timo P., Muhanad M., Kosay A. H., Yahia H., Mohamed H., Alaa A. M. und Ayham Al. R. Einen zwölften Mann sucht die Polizei noch per Phantombild. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen allen Vergewaltigung und unterlassene Hilfeleistung vor.

Justizvollzugsbeamte führen die jungen Männer mit Hand- und Fußfesseln in den Saal. Die meisten von ihnen halten sich Aktenordner vors Gesicht. Majd H. aber kommt selbstbewusst mit freiem Gesicht herein. Er trägt ein schwarzes Poloshirt mit kurzen Ärmeln, die die Tätowierungen auf seinem linken Arm preisgeben. Sie werden später noch eine Rolle spielen.

Der 22-jährige Syrer wird als Haupttäter in diesem Verfahren gehandelt, er soll die anderen angestiftet haben. Staatsanwalt Rainer Schmid trägt die Anklageschrift vor, er rekonstruiert die Tat folgendermaßen: Am Abend des 13. Oktober 2018 gibt Majd H. seinem Freund Alaa A. M. 20 hoch dosierte Ecstasy-Tabletten, die dieser auf dem Hans-Bunte-Areal, einem Klub im Freiburger Industriegebiet, verkaufen soll. Dort ist in dieser Nacht Technoparty, Motto: "Umsonst & Drinnen".

Zwischen 0.50 Uhr und 3.20 Uhr Zehn Asylbewerber und ein Deutscher sollen in Freiburg eine 18-Jährige unter Drogen gesetzt und in einem Wäldchen vergewaltigt ha....

Gegen Mitternacht kaufen die 18-jährige Friederike W. (Namen aus Opferschutzgründen geändert) und ihre Freundin Anna S. dem Dealer zwei Tabletten für 15 Euro ab und schlucken die Droge. Kurz darauf kommen Majd H., der ebenfalls in den Klub gekommen ist, und Friederike W. auf der Tanzfläche ins Gespräch. Der Syrer gibt ihr einen Wodka Red Bull aus. Darin, sagt der Staatsanwalt, hätten Majd H. oder seine Freunde K.-o.-Tropfen gemischt.

Friederike W. befragt Majd H. zu den Tattoos auf seinem Arm. Unter dem Vorwand, ihr auch noch eine Tätowierung auf seinem Oberschenkel zeigen zu wollen, lockt er die 18-Jährige aus dem Klub in ein 50 Meter entferntes Wäldchen. Zwischen den Bäumen lässt er seine Hose runter und zeigt ihr die Zeichnung. Als die junge Frau zurück in den Klub laufen will, bringt er sie zu Boden. H. habe, sagt Schmid, ihren Rock hochgezogen, Strumpfhose und Unterhose heruntergerissen und sie vergewaltigt. Mit einer Hand habe er ihr den Mund zugehalten, mit der anderen ihren Rücken runtergedrückt.

Die Drogen, der Alkohol und die K.-o.-Tropfen hätten nun ihre Wirkung gezeigt, sagt der Staatsanwalt. Die 18-Jährige sei nicht oder nur erheblich eingeschränkt in der Lage gewesen, sich zu widersetzen. Als Majd H. mit ihr fertig ist, geht er wieder zu seinen Bekannten in den Klub und erzählt ihnen, dass draußen ein Mädchen im Gebüsch liege und sie "mit ihr ficken" könnten.

In den folgenden zweieinhalb Stunden, zwischen 0.50 Uhr und 3.20 Uhr, laufen mindestens zehn weitere Männer ins Gebüsch und vergewaltigen Friederike W. Zunächst führt Majd H. seinen Freund, den mutmaßlichen Drogendealer Alaa A. M., 22, zu ihr. Dann, so ist die Staatsanwaltschaft überzeugt, ruft er den deutschen Angeklagten Timo P. an, der noch im Klub ist, und bestellt ihn ebenfalls ins Wäldchen. Derweil spricht sich die Nachricht in der Disco herum. Nach und nach, sagt Schmid, habe Majd H. die Männer nach draußen geführt.

Es sind verstörende Details, die der Staatsanwalt anführt. Demnach haben sich Ahmed A. H. und Mustafa I. zeitgleich an der Frau vergangen. Und Yahia H. habe mehrere SMS seiner Freundin nicht beantwortet, ihr, nachdem er "dran war", dann aber eine "Liebesbotschaft mit roten Herzchen" geschickt.

Für den Staatsanwalt steht fest, dass alle deutlich erkannt hätten, dass Friederike W. massiv unter Drogen stand und dennoch - soweit möglich - ihren Widerwillen ausdrückte. Ihr Körper habe gekrampft, sie habe leise geweint und mit letzter Kraft versucht, die Gewalttäter abzuwehren: Mit ihren Fingernägeln und mit Stöckchen, die sie in die Hände bekam, habe sie die Männer gekratzt - davon zeugten Spuren an Hals und Rücken einiger Angeklagter.

Majd H. soll der Polizei gegenüber behauptet haben, der Sex sei einvernehmlich geschehen. Am ersten Verhandlungstag wird bereits deutlich, welche Linie die Verteidigung fahren wird. Jan Georg Wennekers, der den 21-jährigen Syrer Muhanad M. vertritt, kritisiert die Beweislage als dürftig. Die Frau könne sich an so gut wie nichts erinnern. Es fehlten aber Belege dafür, dass überhaupt K.-o.-Tropfen zum Einsatz gekommen seien. Und dass Ecstasy einen umfassenden Wahrnehmungs- und Bewusstseinsverlust bewirken könne, sei fraglich.

Bis in den Dezember hat das Gericht Termine anberaumt, knapp 50 Zeugen sind geladen und drei psychiatrische Gutachter. Allein drei Tage hat der Vorsitzende Richter Stefan Bürgelin angesetzt, um die Angeklagten zu befragen. Doch die machen von ihrem Recht zu schweigen Gebrauch. Zur Tatnacht wollen sie sich nicht äußern, aber sie erzählen vom Krieg, ihrer Furcht vor dem IS, der in ihre Dörfer kam. Von der Flucht nach Deutschland, von Frust und Perspektivlosigkeit ohne gültigen Schulabschluss. Lediglich Timo P., der angeklagte Deutsche, lässt über seinen Anwalt mitteilen, dass er auch Fragen zur Tatnacht beantworten wird. Nachdem die ersten drei Männer ihre Lebensläufe skizziert haben, ist die Zeit um.

Majd H., der mutmaßliche Anstifter, soll an einem der nächsten Verhandlungstage befragt werden. Zu anderen Taten muss er sich nicht äußern, aber darüber wurde bereits im Vorfeld des Prozesses einiges bekannt - und dies Anlass zu massiver Kritik an Baden-Württembergs Innenminister. Denn der "Sonderstab gefährliche Ausländer" der Polizei hatte Majd H. bereits als Intensivtäter geführt. Insgesamt 28 Verfahren hat er angesammelt: darunter gefährliche Körperverletzung, Erwerb und Handel mit Drogen, ein versuchter sexueller Übergriff und exhibitionistische Handlungen. Bereits im September 2017 soll er seine damalige Freundin in seiner Wohnung

Zwischen 0.50 Uhr und 3.20 Uhr Zehn Asylbewerber und ein Deutscher sollen in Freiburg eine 18-Jährige unter Drogen gesetzt und in einem Wäldchen vergewaltigt ha....

vergewaltigt haben. Seit dem 10. Oktober 2018, drei Tage vor der Vergewaltigung im Wäldchen, hatte ein Haftbefehl gegen ihn vorgelegen, der jedoch nicht vollstreckt worden war.

Friederike W. ist nicht zum Prozessauftakt erschienen. Ihre Anwältin hat bereits den Ausschluss des Publikums für den Verhandlungstag beantragt, an dem die 18-Jährige von der mehrfachen Vergewaltigung berichten soll. Wie schwer ihr das fallen muss, ist nicht vorstellbar. Es heißt, sie werde von Psychologen betreut und sei "stabil".

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Acht der Angeklagten in Freiburg sind Syrer; außerdem sind ein Iraker, ein Algerier und ein 25-jähriger Deutscher ohne Migrationshintergrund angeklagt

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: ANKLAGEN (90%); GERICHTSPROZESSE (90%); STAATSANWÄLTE (90%); RECHTSANWÄLTE (89%); GEFÄNGNISSE (78%); GERICHTSHÖFE (78%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (76%); SEXUALDELIKTE (75%); ECSTASY (73%)

Industry: STAATSANWÄLTE (90%); RECHTSANWÄLTE (89%)

Geographic: FREIBURG, DEUTSCHLAND (90%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: June 27, 2019